

ORDENANZA N° 033/2023 J.M.

POR LA QUE SE AMPLÍA Y MODIFICA LA ORDENANZA N° 030/2020 J.M., QUE ESTABLECE LAS NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO CON RELACIÓN A LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y DESAGÜES.-

Ciudad del Este, 19 de diciembre de 2023.-

VISTO: El Mensaje N° 712/I.M. remitido por la Administración Municipal conteniendo el Proyecto de Ordenanza **"POR LA QUE SE AMPLÍA Y MODIFICA LA ORDENANZA N° 030/2020 J.M., QUE ESTABLECE LAS NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO CON RELACIÓN A LAS INSTALACIONES SANITARIAS Y DESAGÜES"**, para estudio y consideración del legislativo comunal, y;

CONSIDERANDO: Que, el presente proyecto modifica y amplía la Ord. N° 030/2020 J.M, por la que se establece normas de cumplimiento con relación al sistema constructivo e instalaciones sanitarias, desagüe cloacales, ordenamiento de agua pluvial y planta de tratamiento de efluentes cloacales, agua servida e industriales y efluentes biomédicos.-

Que, es atribución de la Junta Municipal sancionar Ordenanzas, Resoluciones y Reglamentos en materia de Competencia Municipal conforme a las prerrogativas regladas en la Ley N° 3966/10 art. 36 de la Norma Municipal y viendo la necesidad de ampliar y modificar la ordenanza N° 030/2020 J.M., que establece las normas de cumplimiento obligatorio en relación a las instalaciones sanitarias y desagüe, las comisiones dictaminantes dan su parecer favorable al presente proyecto.-

Que, obra el dictamen de Asesoría Jurídica N° 2332 de fecha 23 de noviembre de 2023.-

Que, el proyecto de Ord. modificatoria y ampliatoria está acorde a lo establecido en el art. 12 de las funciones municipales y el art. 36 de los deberes y atribuciones de la Junta Municipal de la Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal.-

Aprobado el dictamen de la Comisión Asesora de Legislación, de Hacienda y Presupuesto y de Infraestructura Pública y Servicios, en Sesión Ordinaria de fecha 19 de diciembre del año 2023, **Según** Acto Nro. 124; por tanto:

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1°.- OBJETO: Esta Ordenanza tiene por objeto regular el tratamiento, depuración, vertido, control y fiscalización de los efluentes cloacales, industriales, agua servida y ante su disposición final a los cuerpos receptores, dentro del éjido municipal de Ciudad del Este.-

Artículo 2°.- DEFINICIONES: A los efectos de la presente NORMATIVA ADMINISTRATIVA, SE ENTIENDE POR:

- a) **TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOCALES:** a una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua efluente del uso humano.-
- b) **EFLUENTE CLOACAL:** a las aguas residuales o contaminadas producidas por el desecho biológico humano y por el uso doméstico, tales como: servicios sanitarios, lavamanos, lavado de ropa y otras actividades domésticas similares, y los demás que por sus características físicas, químicas, bacteriológicas o de volumen sean asimilables a aquellos, así como la mezcla de las mismas, que se conduzcan a través de un alcantarillado.-
- c) **PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES:** es una planta de estación depuradora de aguas residuales, es un conjunto de estructuras y procesos que permiten eliminar la carga contaminante de un efluente cloacal, e industrial, previo a su reutilización o vertido en un cuerpo receptor.-
- d) **PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOCALES:** a la infraestructura física y procesos físicos, químicos y biológicos que permiten la depuración de efluentes cloacales.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 033/2023 J.M.

- e) **CUERPOS RECEPTORES:** a todos aquellos lugares utilizados en la disposición final de las aguas residuales tratadas, tales como pozo absorbente, red cloacal y ríos.-
- d) **VERTIDO INDUSTRIAL:** a residuos no domiciliarios: provenientes de actividades industriales, comerciales y de servicios.-
- e) **MORGUE:** dependencia hospitalaria o lugar habilitado para depositar los cadáveres hasta su destino posterior.-
- f) **MEDIO AMBIENTE:** el medio ambiente natural comprende componentes físicos, tales como aire, temperatura, relieve, suelos y cuerpos de agua así como, componentes vivos, plantas, animales y microorganismos.-

Artículo 3°.- COMPETENCIA MUNICIPAL, con base en la Ley N° 5428, en el marco de sus competencias la municipalidad tiene atribuciones de:

ESTABLECER, lineamientos administrativos en elaborar Ordenanzas, Resoluciones, reglamentos en materia de tratamiento, depuración y vertido de efluentes cloacales, agua servida, residuos líquidos industriales y otros efluentes generados por las actividades humanas, para la disposición final.-

ADOPTAR las medidas de inspección, fiscalización y control necesarias para garantizar el adecuado tratamiento de efluentes antes de la descarga final a los cuerpos receptores, conforme a los parámetros establecidos en la presente normativa vigente, de igual condición para la planta de tratamientos de efluentes líquidos.-

Artículo 4°.- Toda persona física ó jurídica que cuente con un proyecto de obra civil a ser aprobado por la Institución Municipal de edificación o edificación ya construida con una cobertura mayor a 2.000 (dos mil) metros cuadrados, con la generación de efluentes cloacales están obligados de presentar para su aprobación y puesta en funcionamiento Planos de la Planta del tratamiento de efluentes Cloacal, agua servida, cámara séptica, redes sanitarias, con la disposición final del efluente cloacal tratado, con todos los detalles técnicos correspondientes. Deberá contar con la Adecuación a la Ley N° 294/93 de Impacto Ambiental. Decreto Reglamentario 453/13 y la ampliatoria 954/13. Deberán estar instalados para el funcionamiento en la inspección final de la obra civil.-

Artículo 5°.- Toda persona física o jurídica que tiene proyectado una edificación o la regularización del proyecto con más de 2.000 metros cuadrados con solo dos a seis unidades de servicios sanitarios quedan exentas del cumplimiento del Art. 4° de la presente Ordenanza y deberá adecuarse a la norma administrativa N° 50/97 J.M., será aplicada la excepcionalidad en términos específicos considerando las actividades propias y la cantidad volumétrica de los efluentes generados dentro del emprendimiento, y evaluada por los técnicos ambientales de la institución municipal sobre la exigencia de la instalación y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes.-

Artículo 6°.- Toda persona física o jurídica que tiene proyectado o construido una edificación de obra civil para su aprobación de categoría MIXTA, cualquiera sea la cobertura de construcción y que cuente con un diseño constructivo o en funcionamiento con más de 30 unidades de servicios sanitarios deberá presentar los planos de la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, cámara séptica, red sanitaria y la disposición final de los efluentes tratados con los detalles técnicos exigidos. Deberá contar con la Adecuación a la Ley N° 294/93 I.A., Decreto Reglamentario 453/13 y la ampliatoria 954/113.-

Artículo 7°.- En ningún concepto se permitirá el vertido de efluentes cloacales tratados o no, aguas servidas, de origen domiciliario, comercial, de servicios e industriales en el cuerpo de agua del LAGO DE LA REPÚBLICA y sus afluentes.-

Artículo 8°.- Las personas físicas o jurídicas que tienen proyectadas edificaciones u obras civiles construidas en la poligonal y área de emplazamiento del LAGO DE LA REPÚBLICA, están obligadas a realizar el vertido de los efluentes cloacales tratados, aguas servidas y otros residuos líquidos generados a la red sanitaria pública, red privada o en pozos absorbentes con previa autorización de la institución municipal y el cumplimiento de la Ley N° 294/93 Impacto Ambiental, Decreto Reglamentario 453/13,

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 033/2023 J.M.

Ampliatoria 954/ 13.-

Artículo 9°.- Toda persona física o jurídica que cuente con emprendimientos comerciales, de servicios e industriales que generan efluentes líquidos y se encuentran actualmente con la autorización del organismo del Estado competente y de la Municipalidad de Ciudad del Este y que estén evacuando a un cuerpo de agua sus efluentes cloacales, industriales o de otra índole, deberán presentar obligatoriamente a la Dirección de Gestión Ambiental de manera trimestral los resultados de los análisis laboratoriales de los efluentes vertidos en aspecto físico, químico y microbiológico que demuestren que los efluentes se encuentran en los parámetros permitidos. La extracción de las muestras se deberán realizar de tres puntos estratégicos; cámara de monitoreo de efluentes tratados, agua abajo a una distancia de 30 a 50 metros del sitio de empalme en el punto de evacuación de efluente tratado ya una distancia de 70 a 100 metros de agua arriba. Deberán adecuarse a la resolución N° 222/2002 SEAM, los laboratorios deberán estar habilitados o autorizados por el MADES.-

Artículo 10°.- Toda persona física o jurídica que cuente con emprendimientos comerciales, de servicios, industriales, u otras actividades que generan efluentes líquidos cloacales, aguas servidas o industriales tratadas o no, que actualmente evacuan al cuerpo de agua del lago de la república con autorización de organismos competentes del estado (MADES) y de la institución municipal, que, durante un plazo perentorio de 90 días corrido a partir de la homologación de la presente ordenanza del ejecutivo municipal y la publicación de alcance social están obligados a retirar todas las redes de cañerías o ductos que evacuan los efluentes al lago de la república. Por incumplimiento de la misma, la institución municipal procederá al retiro o taponamiento inmediato de las cañerías del lugar, dando cumplimiento al Art. 8°.-

Artículo 11°.- Bajo ningún concepto se permitirá la construcción de red sanitaria, cámara séptica u colectora y pozo absorbente dentro de la franja protectora del Lago de la República, en la franja de protección de los causes hídricos, manantiales, humedales, ríos y lagos dentro del Distrito de Ciudad del Este, en observancia de la Ley 3239 de Recurso Hídrico de Paraguay, Ley 4241/10 Restablecimiento de Bosques Protectores, Decreto N° 9824/12, Ley 3.966/2.010 Orgánica municipal y la Ordenanza 04/76 J.M.-

Artículo 12°.- Todo emprendimiento que genere efluentes líquidos Industriales de volumen considerable y tienen proyectado realizar la disposición final mediante la construcción, instalación y funcionamiento de una planta de tratamiento de residuos líquidos y posterior vertido al cause hídrico, deberán cumplir los termino establecido en la resolución N° 770/14, POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES, DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO PARA LOS COMPLEJOS INDUSTRIALES EN EL MARCO DE LA LEY N° 3239/07 de Recursos Hídricos.-

Artículo 13°.- La presente normativa destaca que está estrictamente prohibido verter agua residual urbano, efluentes cloacales, aguas servidas e industriales a la VÍA publica o a las propiedades de dominio público o privado.-

Artículo 14°.- Todas personas físicas o jurídicas que tienen proyectado una edificación o edificaciones ya construidas con aprobación de las autoridades competentes con dependencias hospitalarias, con morgues, tratamiento de cuerpos, universidades con instalaciones para prácticas con humanos o animales u otra actividad que genere efluentes biomédicos están obligadas en implementar infraestructuras sanitarias acordes a exigencias técnicas, administrativas y jurídicas. Debe contener:

- a) Instalaciones de red sanitaria, cámara séptica, registros, cámara colectora de monitoreo, con estructura de metal inoxidable y el pozo absorbente revestido para la disposición final o retiro de los efluentes. Deben construir red sanitaria de línea diferenciada de otro ducto sanitario cloacal;
- b) Para morgues, tratamiento de cuerpos, prácticas universitarias con cuerpos humanos y animales deberán estar construidos con mampostería tipo cerámica con azulejado, piso cerámico, camillas de estructuras fijas, colchones de material especial lavable;

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 033/2023 J.M.

c) Los proyectos deberán adecuarse con base en las normas vigentes para su funcionamiento; Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal, Ley 836/80 de Código Sanitario, Normas Ambientales N° 294/93 I.A., Decreto Reglamentario N° 534/13, ampliatoria N° 954/13, requisitos ineludibles para la aprobación del proyecto y su funcionamiento.-

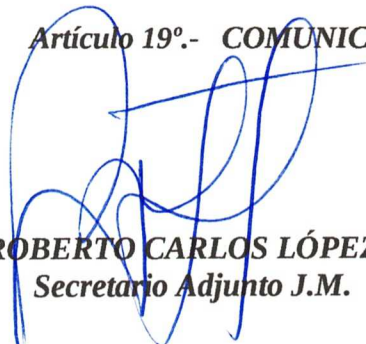
Artículo 15°.- Toda persona física o jurídica que realice servicios de succión, transporte y disposición de efluentes cloacales e industriales líquidos deberá contar con un sistema constructivo de tratamiento acorde a las normas técnicas sanitarias, aprobado por los organismos competentes del estado y la institución municipal.-

Artículo 16°.- En ningún concepto se permitirá la disposición final sin tratamiento de los efluentes líquidos contaminantes dentro del ejido municipal.-

Artículo 17°.- La Dirección de Gestión Ambiental tendrá la responsabilidad y competencia de realizar los trabajos de INSPECCIÓN FINAL DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA Y EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE LÍQUIDOS, RED SANITARIA, A SOLICITUD DEL PROPONENTE PARA LA APROBACIÓN INSTITUCIONAL CONFORME A LA LEY 3966/2010 Orgánica Municipal y normas administrativas vigentes.-

Artículo 18°.- DE ORDENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL. Toda persona física o jurídica está obligada a presentar el proyecto de diseño para edificaciones, regularización de obras, demostrar el sistema constructivo en la estructura edilicia el ordenamiento de agua pluvial, que la evacuación será direccionada en la vía pública. No será permitida la evacuación de agua precipitada en propiedades contiguas privadas.-

Artículo 19°.- COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplido archivar.-



ROBERTO CARLOS LÓPEZ C.
Secretario Adjunto J.M.



OSCAR GONZÁLEZ
Presidente J.M.